

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 공매재산명세서 작성 및 게시 불철저
2. 소관부점 : 12개 지역본부, 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 「국세징수법」 제61조 제5항에 따라 압류재산 공매업무를 대행하면서 압류재산 공매절차 중 공매 재산명세서를 작성하여 온비드에 게시하는 업무를 수행하고 있으며, 조세채권관리처는 「업무분장세칙」 제23조 제1항에 따라 압류재산 매각대행 업무의 총괄·기획 및 지원 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국세징수법」 제68조의 3 및 「압류재산매각업무요강」 제43조에 따르면 공매재산명세서는 현황조사를 기초로 [표 16]과 같이 압류재산의 현상, 점유관계, 대항력 있는 임차인의 배분요구 유무, 매각으로 소멸 되지 않는 전세권·권리, 보증금의 액수 등 공매재산의 기본적인 사항과 각종 채권신고 현황 등을 포함하여 작성하도록 되어 있으며

공매 입찰 시작 7일 전부터 입찰 마감 전까지 게시판에 갖추어 두거나 온비드를 이용하여 게시함으로써 입찰에 참가하려는 자가 열람할 수 있게 하도록 되어 있다.

따라서 공매재산명세서를 정확하게 작성하여 적기에 게시함으로써 하여 압류재산의 저가낙찰을 방지하고 입찰 참가자에게는 압류재산의 정확한 정보를 제공하여야 한다.

[표 16] 공매재산명세서 기재 사항

「압류재산매각업무요강」 제43조 제1항

1. 공매재산의 명칭, 소재, 수량, 품질, 매각예정가격, 그 밖의 중요한 사항
2. 공매재산의 점유자 및 점유 권원, 점유할 수 있는 기간, 임차료 또는 보증금에 관한 관계인의 진술
3. 제35조 제1항 및 제2항에 따른 배분요구 채권, 압류나 교부청구에 관계되는 체납액, 같은 조 제4항에 따른 채권신고 현황
4. 공매재산에 대하여 등기된 권리 또는 가처분으로서 매각으로 효력을 잃지 아니 하는 것
5. 매각에 따라 설정된 것으로 보게 되는 지상권의 개요

* 제35조 제1항 및 제2항*

1. 압류재산에 관계되는 체납액
2. 교부청구와 관계되는 체납액
3. 압류재산에 관계되는 전세권·질권 또는 저당권으로 담보된 채권
4. 「주택임대차보호법」 또는 「상가건물 임대차보호법」에 따라 우선변제권이 있는 임차보증금 반환채권
5. 「근로기준법」 또는 「근로자퇴직급여 보장법」에 따라 우선변제권이 있는 임금, 퇴직금, 재해보상금 및 그 밖에 근로관계로 인한 채권
6. 압류재산에 관계되는 가압류채권
7. 집행력 있는 정본에 따른 채권
8. 매각으로 소멸되지 아니하는 전세권 또는 매각으로 소멸되는 담보목적의 가등기권

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 공매재산명세서 중요사항 기재 누락

그런데 감사대상기간 중 최근 3년간(2017. 1. 1.~2019. 12. 31.) 12개 지역 본부에서 공매진행한 압류재산 중 용도가 '주거용건물'인 재산¹⁾에 대한 공매재산명세서 작성 실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

OO지역본부 소관 2018. 7. 26. OO세무서로부터 채납자 000의 압류재산(0000-00000-000) "△△광역시 △△△구 XXX-XXX OO아파트 제O동 제OO층 제0000호"의 경우 임차인 ●●●은 배분요구종기일(2018. 12. 24.) 이내인 2018. 10. 31. 임차보증금 105백만 원을 배분요구 하였고

임차인 ●●●은 전입일자가 2014. 1. 21., 확정일자가 2013. 12. 19.로 본 압류재산의 등기부등본상 가장 빠른 등기(2015. 4. 24.)를 한 가압류권자 000000보다 전입일자가 앞서 '대항력 있는 임차인²⁾' 지위에 있었으며, 임차인의 배분요구 여부에 따라 낙찰자의 임차보증금 인수부담여부가 결정되므로 낙찰가 및 매각 용이성에 상당한 영향을 주는데도 공매재산명세서에 해당 내용을 기재하지 않는 등

[표 17]과 같이 OO지역본부 등 4개의 지역본부에서 대항력 있는 임차인 정보를 공매재산명세서에 기재하지 않은 사례 7건이 확인되었다.

1) 아파트, 단독주택, 연립주택, 빌라, 다세대, 다가구, 공동주택, 오피스텔, 원룸시설, 기타주택, 사택, 합숙소, 농가주택, 집합건물

2) 「주택임대차보호법」 제3조 제1항에 따르면 임대차는 그 등기(登記)가 없는 경우에도 임차인(賃借人)이 주택의 인도(引渡)와 주민등록을 마친 때에는 그 다음 날부터 제삼자에 대하여 효력이 생기며 이 경우 전입신고를 한 때에 주민등록이 된 것으로 본다고 되어 있음

[표 17] 대항력 있는 임차인 정보 공매재산명세서 미포함 내역

(단위 : 백만 원)

순번	소관부점	관리번호	용도	대항력 있는 임차인		최초 예정가 (A)	매각 가격 (B)	(A)-(B)
				보증금	종기내 배분요구			
1	"기재 생략"		다세대	"기재 생략"	○		"기재 생략"	
2			단독주택		○			
3			주택		×			
4			단독주택		○			
5			다세대		○			
6			연립주택		○			
7			아파트		○			

(2) 공매재산명세서 미게시 및 지연 게시

그리고 감사대상기간 중 최근 3년간(2017. 1. 1.~2019. 12. 31.) 12개 지역 본부에서 공매 진행한 압류재산 26,236건의 공매재산명세서 게시 실태³⁾를 점검한 결과

2019. 5. 8. OO세무서로부터 수입한 채납자 ●●●의 압류재산(0000-00000-000)의 경우 첫 입찰 시작일이 2019. 9. 16. 이므로 7일 전인 2019. 9. 9.에는 공매재산명세서를 게시하여야 하는데도 공매 6회차에 매각될 때까지 한번도 게시하지 않는 등

[표 18]과 같이 OO지역본부 등 7개 지역본부에서 압류재산 116건에 대하여 첫 입찰 시작일에 공매재산명세서를 게시하지 않은 것으로 확인되었다.

3) 공매입찰 첫회차 시작일 기준

또한, 2017. 5. 16. △△세무서로부터 수입한 채납자 000의 압류 재산(0000-00000-000)의 경우 첫 입찰 시작일이 2019. 4. 8.이므로 7일 전인 2019. 4. 1.에는 공매재산명세서를 게시하여야 하는데도 입찰 시작일에서야 게시하는 등

[표 18]과 같이 12개 지역본부에서 1,204건의 압류재산 공매재산 명세서를 입찰 시작일 7일전 이후인 6일전부터 입찰 당일 사이에 지연 게시한 것으로 확인되었다.

[표 18] 공매재산명세서 미게시 및 지연게시 내역

(단위 : 건, %)

지역본부	공매입찰 물건수 (A)	(가)+(나)		(가)미게시		(나)지연 게시	
		건수 (C+D)	비율* (C+D)/A	건수 (C)	비율* (C/A)	건수 (D)	비율* (D/A)
합 계	26,236	1,322	5	116	-	1,204	5

“기재 생략”

* 1% 미만일 경우 ‘ - ’ 표시

한편, [그림]의 ‘㉠’과 같이 조세정리시스템에서는 공매재산명세서 처리일이 일정관리와 세부일정내용에 표시되고 있으나 공매재산명세서를 미게시 하거나 지연 게시 하더라도 공매 입찰은 그대로 진행되며 이에 대한 별도의 통제 기능은 없는 것으로 확인되었다.

[그림] 조세정리시스템 화면

“기재 생략”

[소관부점 의견] 12개 지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 공매재산명세서 작성 및 게시 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조세채권관리처는 조세정리시스템의 기일관리([그림]-㉡)에 추가 하는 등 공매재산명세서의 미게시 및 지연 게시 방지 방안을 마련 하겠다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

① **사장**은 압류재산 공매재산명세서 작성 및 게시업무를 소홀히 한 0000지역본부 000 팀장(3급) 등 17명4)에 대하여 주의를 촉구하고,

서울동부지역본부장 등 12개 지역본부장은 압류재산 공매재산명세서 작성 및 게시업무를 철저히 하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.**(주의)**

② **조세채권관리처장**은 공매재산명세서가 미게시 되거나 지연 게시될 경우 공매 입찰이 진행되지 않게 하는 등 조세정리시스템 상 통제 방안을 마련하시기 바랍니다.**(통보)**

< 주의 촉구 관련자 17명 >

당 소 속	당 직 위	당 직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무지
“기재생략”						

4) 감사대상기간 3년간 미게시·지연게시 건수 합계가 25건 이상인 담당자 및 해당 팀장

당 소 속	당 직 위	당 직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무지
“기재생략”						
“기재생략”						
“기재생략”						
“기재생략”						